

0001926-59.2022.8.26.0191

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: LUCIANA DO CARMO NOGUEIRA

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 03/12/2022

... residencial, com cobertura para roubo e subtração mediante arrombamento, no valor total de R\$ 10.000,00. Diz que, no dia 09/03/2022, seu imóvel foi furtado e foram levados diversos bens. Informa ter noticiado à ré, que negou cobrir o valor integral dos bens, com a justificativa de que seriam indenizados somente com o comprovante de nota fiscal. Requer a condenação da requerida ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo Digital Nº 0001926-59.2022.8.26.0191 - LAUDA
SENTENÇA

Processo Digital Nº:

0001926-59.2022.8.26.0191

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro

Requerente:

Andre Jurgensen Gonçalves

Requerido:

Tokio Marine Seguradora S/A

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Doutora LUCIANA DO CARMO NOGUEIRA

VISTOS.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANDRÉ JURGENSEN GONÇALVES em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.

Em síntese, alega o autor ter celebrado com a requerida um contrato de seguro residencial, com cobertura para roubo e subtração mediante arrombamento, no valor total de R\$ 10.000,00. Diz que, no dia 09/03/2022, seu imóvel foi furtado e foram levados diversos bens. Informa ter noticiado à ré, que negou cobrir o valor integral dos bens, com a justificativa de que seriam indenizados somente com o comprovante de nota fiscal. Requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R\$ 10.000,00 e danos morais.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação às fls. 71/82, alegando que o seguro contratado tem o objetivo de indenizar o segurado dos prejuízos advindos de riscos cobertos e contemplados na apólice de seguro contratada, tão somente de bens devidamente comprovados por meio de nota fiscal. Pleiteia pela improcedência da ação.

Intimadas, a parte autora não manifestou o desejo pela produção de outras provas (fl. 214) e a parte ré deixou decorrer in albis o prazo (fl. 219), motivo pelo qual passo a decidir.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Nº 9.099/1995.

Fundamento e Decido.

O pleito comporta apreciação antecipada, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, pois o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que:

"(...) entre os poderes conferidos ao Juiz, na direção do processo, está o de determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 130). Portanto se o Magistrado indefere prova requerida pela parte por julgá-la desnecessária, atua em conformidade estrita com a lei." (A.I. Nº 142.023-5/SP - Relator(a) Ministro(a) Sepúlveda Pertence - citação tirada de Venerável Acórdão inserto na RT 726 / 247 - Relatado pelo Desembargador Mohamed Amaro - Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo)

Por conta disso, vislumbro que a documentação carreada aos autos é suficiente para o deslinde da causa, para o que será despendida a elucidação dos fatos por meio de produção de prova testemunhal e/ou documental acessória.

No mérito, os pedidos são parcialmente procedentes, senão vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação havida entre as partes submete-se à regência das normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante interpretação do artigo 2º, caput, e do artigo 3º, caput, ambos da Lei Nº 8.078/1990.

E, sendo de consumo a relação mantida entre as partes e verossímeis os fatos aduzidos na inicial, impõe-se a inversão do ônus da prova, na forma como dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, o ônus da prova, seja pela natureza da relação controvertida, ou pela qualidade das pessoas nela envolvidas, não é de quem alega, pois a seguradora dispõe de melhores condições técnicas, econômicas e intelectuais para a disputa judicial. Ademais, possui em seus registros e banco de dados, todas as informações atinentes ao contrato então firmado.

Dito isso, tem-se por incontroversa a existência de relação entre as partes, de modo que para o deslinde da causa há de se verificar, tão somente a licitude (ou não) da negativa de cobertura referente aos valores dos videogames Playstation 2 e Playstation 3 e do notebook Dell, por não terem sido apresentadas notas fiscais a eles referentes.

Destarte, em se tratando o contrato objeto da presente demanda de seguro, regulado pelos artigos 757 e seguintes do Código Civil, que prevê que o "segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados", devendo, inclusive, para atingir seu objetivo, ser amparado pela boa-fé de ambas as partes, conforme disposição do artigo 765 do Diploma Civil, e, ainda, para ser válido em sua integralidade, não deve, ademais, impor obrigações abusivas, que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem (artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor).

Desta forma e nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, de modo que, em caso de dúvida na aplicação das disposições contratuais, a ação deverá ser julgada de forma a não prejudicar o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, tal qual no caso dos autos.

Restou incontroversa a ocorrência do sinistro, ora comprovado pelos documentos acostados à inicial. O boletim de ocorrência apresentado pelo autor (fls. 61 e 62), outrossim, relaciona os bens furtados de sua residência, mediante arrombamento, à época da vigência do seguro.

Malgrado a alegação de que seria necessária a comprovação da preexistência dos bens furtados, por meio de notas fiscais, e que sua ausência implicaria a exclusão da cobertura securitária, tal argumento não comporta acolhimento.

Cumpre destacar que não restam dúvidas de que estamos diante de uma relação de consumo, estando o contrato em questão sujeito às normas preconizadas no Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a livre manifestação de vontade das partes deve ser conjugada, no que

tange à interpretação das cláusulas do contrato de adesão, com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Deste modo, não se faz possível admitir que o consumidor suporte condições abusivas que o coloquem em desvantagem apenas invocando-se a força obrigatória dos pactos celebrados sob o argumento de que decorreram da livre manifestação dos contratantes.

A jurisprudência majoritária posiciona-se no sentido de que a seguradora não pode recusar-se a indenizar o segurado/beneficiário sob o argumento de falta de prova da preexistência dos bens se quando da celebração do contrato aceitou a proposta de adesão e deixou de realizar prévia inspeção no imóvel. Confira-se:

SEGURO RESIDENCIAL. Furto devidamente comprovado. Negativa de cobertura pela seguradora ante à ausência de comprovação da preexistência dos bens. Ação julgada parcialmente procedente. Seguradora que não cuidou de realizar prévia vistoria nos bens quando da celebração da apólice, não pode recusar cobertura por ausência de comunicação da preexistência dos bens. Relação de bens subtraídos comprovam a preexistência de bens. Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO" (TJ-SP - AC: 1008409-75.2019.8.26.0003, Relator: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 16/11/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021).

Como se vê, reputa-se abusiva a cláusula da apólice, que impõe ao consumidor a responsabilidade de pormenorizar cada um dos bens furtados, apresentando notas fiscais ou comprovantes de compra. É certo que tal exigência fere o equilíbrio contratual e a boa-fé, colocando a seguradora em posição de extrema vantagem, frustrando legítima expectativa daquele que com ela contrata.

Mais a mais, válido salientar que a seguradora somente poderá se exonerar de sua obrigação se for comprovado o dolo ou má-fé do segurado, o que não foi demonstrado no presente caso.

Desta feita, considerando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), bem como o afastamento da exclusão oposta pela ré, deduz-se que os prejuízos experimentados pelo autor, ora comprovados, devem ser cobertos pela requerida.

No que diz respeito aos danos morais, o pedido deve ser julgado improcedente, eis que não há nada na inicial que indique a existência de qualquer abalo aos direitos de personalidade da parte autora.

É cediço que os danos morais decorrem da lesão aos direitos da personalidade, como os direitos à honra, à intimidade, à imagem, ao bom nome, à reputação, entre outros, lesões essas que não se vislumbram no caso concreto.

Sobre a configuração do dano moral, ensina Sérgio Cavalieri Filho: "Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível, e o homem de extremada sensibilidade. (...)Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito ,entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed. São Paulo, Malheiros, pag.104/105).

Desnecessárias, pois, outras considerações.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, para CONDENAR a ré a pagar ao autor a título de cobertura securitária, o valor de R\$ 10.000,00, a ser corrigido desde a data do sinistro, com juros de mora de 1%

desde a citação.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios nesta fase processual, nos termos do artigo 55 da Lei Nº 9.099/1995.

PROCEDIMENTO ADOTADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA:

1-) Com o trânsito em julgado, o(a)(s) réu(ré)(s) poderá(ão) dar-se por intimado(a)(s) e oferecer em pagamento voluntário o valor que entender(em) devido, conforme artigo 526, do Novo Código de Processo Civil.

2-) Caso NÃO exista o pagamento nos moldes acima referidos, fica(m) o autor(a)(s), ao ser(em) intimado(a)(s) da sentença, também cientificado(a)(s) de que deverá(ão) requerer a intimação do(a)(s) devedor(a)(s), após o trânsito em julgado da sentença, para pagamento do valor devido e já calculado nos exatos termos do artigo 524, do Novo Código de Processo Civil.

3-) Com a distribuição do Cumprimento de Sentença e inexistindo outras pendências, ARQUIVE-SE DEFINITIVAMENTE este feito de conhecimento. Do contrário, na omissão do(a)(s) vencedor(a)(s) e decorridos 30 (TRINTA) DIAS do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE PROVISORIAMENTE este processo.

Para oposição de Recurso Inominado, o preparo recursal corresponderá: A) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 05 (cinco) UFESP's; B) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado fixado em sentença (se líquido), ou sobre o valor atualizado fixado equitativamente pelo(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito (se ilíquido), ou ainda 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; C) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc).

O recolhimento deverá ser feito em Guia DARE - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - Demais Receitas (Código 230-6 - para os itens A e B), e em Guia FEDTJ (para o item C), de acordo com o previsto pelo Provimento C.G. Nº 33/2013 e pelo Provimento C.G. Nº 54/2016.

Observem, de todo modo, as disposições do artigo 4º, incisos I e II, da Lei Estadual Nº 11.608/2003, combinado com o artigo 54, parágrafo único, da Lei Nº 9.099/1995, e as instruções sobre o tema, contidas no Comunicado C.G. Nº 1.530/2021.

As custas recursais deverão ser recolhidas integralmente por ocasião da oposição do Recurso Inominado, ficando o(a)(s) recorrente(s) desde já advertido(a)(s) de que, em sede de Juizados Especiais, "o Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva" (Enunciado Cível FONAJE Nº 80), observado que não haverá intimação pela serventia judicial para o complemento das custas, limitando-se a secretaria judicial apenas à conferência dos valores recolhidos, pois não é sua atribuição a elaboração de cálculos de forma prévia.

P.I.C.

Ferraz de Vasconcelos, 3 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA